



36th Year — No. 33

Addis Ababa 4th September, 1971

Belete mose
Quamwiten

NEGARIT GAZETA

የጋዜጣው ርዕስ ስም	የጋዜጣው ቁጥር	የጋዜጣው ቀን	የጋዜጣው ሰዓት
የጋዜጣው ዓመት	የጋዜጣው ወር	የጋዜጣው ደረጃ	የጋዜጣው አይነት
የጋዜጣው አይነት	የጋዜጣው አይነት	የጋዜጣው አይነት	የጋዜጣው አይነት

ደንጋጌ ቁጥር 92/1971 ዓ.ም.
 ዕውቀትና አገርዕቅጥ ለመጠበቅ የወጣ
 ደንጋጌ ገጽ 260

CONTENTS

1971

Decree No. 56 of 1971
 Plant Protection Decree Page 260

ደንጋጌ ቁጥር 92/1971 ዓ.ም.
 ዕውቀትና አገርዕቅጥ ለመጠበቅ የወጣ

ደንጋጌ

ሞግ አንበሳ ዘንግንገደ ይሁዳ
 እኛ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ

ሥራው እንዲሁከረው ገንዘብ ነገሥት ዘኢትዮጵያ

የዕውቀትና የአገርዕቅጥ ተባብሮ መስፋፋት በኢትዮጵያ
 ዕውቀትና አገርዕቅጥ እንዲሁም በዕውቀትና አገርዕቅጥ ውጤቶች
 ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያመጣ በመሆኑ፤

በእርሻ ወይም በዕውቀትና በአገርዕቅጥ ላይ ጉዳት የሚያመጡ
 መጠጥፍ የታወቀ ወይም ጉዳት ሊያመጡ የሚችሉ ዕውቀትና
 አገርዕቅጥ፤ የዕውቀትና የአገርዕቅጥ ውጤቶች እና የዕውቀትና
 ወይም የአገርዕቅጥ ባሕርይ ያላቸውም ሆኑ የሌላቸው ሌሎች
 ነገሮች ያለ ቁጥጥር ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ወይም
 ከኢትዮጵያ እንዳይወጡ ማድረግ ጠቃሚ በመሆኑ፤

ይህንንም በመፈጸም በኢትዮጵያ የዕውቀትና የአገርዕቅጥ
 ትን ጤና መጠበቅና በሀገሪቱም ሆነ በውጭ አገር የዕውቀትና
 የአገርዕቅጥ ተባብሮ እንዳይስፋፋ መከላከል አስፈላጊ በመሆኑ
 በተሻሻለው ሕገ መንግሥታችን በሚገኘው አንቀጽ የተጻፈውን
 መሠረት በማድረግና የሚኒስትሮች ምክር ቤታችን የመከላከል
 በትን አይነት ቀጥሎ ያለውን ደንግገናል።

፩/ አጭር አርእስት፤

ይህ ደንጋጌ «የዕውቀትና የአገርዕቅጥ ለመጠበቅ የወጣ ደንጋጌ» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪/ ትርጉም፤

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም ካልሰጠው በቀር፤ በዚህ
 ደንጋጌና በደንጋጌውም መሠረት በሚሰጡት ፈቃዶች
 ትና በሚወጡት ደንቦች ውስጥ፤

(፩) «ማንጓዣ» ማለት ማንኛቸውም አውጥሞቢል፤ የራይ
 ነት መኪና፤ የምድር ባቡር ፋርጋ፤ እንስሳ፤ በእን
 ሰላ የሚላብ ተሽከርካሪ፤ አይፎፕላን፤ ፓላን፤ ወይም
 ማንኛቸውም ሌላ ማንጓዣ ማለት ነው።

DECREE No. 56 of 1971

A DECREE TO PROVIDE FOR PLANT PROTECTION

CONQUERING LION OF THE TRIBE OF JUDAH
 HAILE SELASSIE I
 ELECT OF GOD, EMPEROR OF ETHIOPIA

WHEREAS, the spread of plant pests constitutes a serious
 damage to plants and plant products in Ethiopia; and

WHEREAS, it is important to regulate the uncontrolled
 importation into or exportation from Ethiopia of plants, plant
 products and other articles whether of a nature similar to plants
 or not, known to be or likely to be injurious to agriculture or
 to plants; and

WHEREAS, by so doing it is necessary both to protect and
 preserve the health of plants and plant products in Ethiopia
 and to prevent the spread of plant pests in the country or
 abroad;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 92 of
 Our Revised Constitution and upon the advice of Our Council
 of Ministers, We hereby decree as follows:

1. Short Title

This Decree may be cited as the "Plant Protection Decree,
 1971".

2. Definitions

In this Decree and in licences, permits and regulations
 issued hereunder unless the context otherwise requires:

(1) "conveyance" shall mean any automobile, truck,
 lorry, railway car, animal, animal-drawn vehicle,
 aircraft, boat or any other means of transportation;

(፲፪) «ሙሉት» ማለት ከዕርፍ ወይም ከአዝር ሌላ የተፈጥሮ ፈሳሽ እንዲሁ ወይም ፈሳሹን ለመሰብሰብ ለሚያስፈልግ አድርጎ ዕጥፍን መቀረጥ ማለት ነው።

(፲፫) «ጥጥር» ማለት አንድን ነገር ከመመረዝ ወይም ከመወርሰ ለማድረግ በተባይ መገደያ መጽሃፈቶች ማጠን ወይም መርጨት፣ በቀዝቃዛ ወይም በሞቃት ቦታ ማፍጠር፣ በሽታ የያዘውን ክፍል መቀረጥ፣ ማጠብ ወይም ማጽዳት ማለት ነው።

(፲፬) «ሌሎች ነገሮች» ማለት እርሻን ወይም ዕጥፍን ወይም አዝርዕትን የሚገቡ መሆናቸው የታወቀ ወይም ሊገቡ የሚችሉ የዕጥፍ ባሕርይ ያላቸውም ሆኑ የሌላቸው ማናቸውም ነገሮች ማለት ነው። በዚህም ብቻ ሳይወሰን፣ አፈርን፣ መያዣዎችን፣ መሸፈኛዎችን፣ መጠቀሚያዎችንና የመሳሰሉትን ይጨምራል።

፫/ ገቢና ወጪ ዕጥፍን፣ አዝርዕት እንዲሁም ውጤታቸውን የሚመለከት የሚኒስትሩ ሥልጣን።

(፩) ሚኒስትሩ፣ እርሻን የሚገቡ ወይም ዕጥፍንና አዝርዕትን የሚመርከ ወይም የሚወርሱ መሆናቸው የታወቀውን ወይም ሊሆኑ የሚችሉትን ማናቸውንም ዕጥፍን፣ አዝርዕት፣ የዕጥፍ ወይም የአዝርዕት ውጤት፣ ሌሎች ነገሮችንና የዕጥፍ ወይም የአዝርዕት ተባይ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡና ከኢትዮጵያም እንዳይወጡ ለመከላከል፣ ለመወሰንና ለመቁጣጠር ሥልጣን አለው።

(፪) ከዚህ በላይ የተመለከተው ጠቅላላ አንጋገር ሳይወሰን፣ ሚኒስትሩ በዚህ ድንጋጌ መሠረት በሚያወጣው ድንብ፣

(ሀ) የዕጥፍ ወይም የአዝርዕት ተባይ ሊኖርበት የሚችል ማንኛቸውም ዕጥፍ፣ አዝርዕት፣ የዕጥፍ ወይም የአዝርዕት ውጤት ወይም ሌሎች ነገሮች ወደ ኢትዮጵያ ከመግባታቸው ወይም ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ከመቀረባቸው በፊት ከሚኒስትሩ ፈቃድ እንዲኖር ለማድረግ፣

(ለ) ማንኛቸውንም ዕጥፍ ወይም አዝርዕት ሊመርከ ወይም ሊወርሰ የሚችል ማንኛቸውም ዕጥፍ፣ አዝርዕት፣ የዕጥፍ ወይም የአዝርዕት ውጤት ወይም ሌሎች ነገሮች ወደ ኢትዮጵያ ከመግባታቸው በፊት እንዲመረመሩና ስለምርመራው ውጤት የምስክር ወረቀት እንዲኖራቸው ለማድረግ፣

(ሐ) የዕጥፍንና የአዝርዕትን ጤንነት የሚያመለክት የወጪ ምስክር ወረቀት ለመስጠት፣

(መ) የተመረከ ወይም የተወረሩ ወይም ማንኛቸውንም ዕጥፍ፣ አዝርዕት፣ የዕጥፍ ወይም የአዝርዕት ውጤት ወይም ሌሎች ነገሮች ሊመርኩ የሚችሉ ከውጪ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ማንኛቸውም ዕጥፍ፣ አዝርዕት፣ የዕጥፍንና የአዝርዕት ውጤት እንዲሁም ሌሎች ነገሮች እንዲገቡ ለማድረግ፣

(ሠ) (፩) ማናቸውም ዕጥፍ፣ አዝርዕት፣ የዕጥፍ ወይም የአዝርዕት ውጤት ወይም ሌሎች ነገሮች ከኢትዮጵያ ወደ ውጪ የተላኩበት ወይም ከውጪ ወደ ኢትዮጵያ የመጡበትንና፣

(12) "tapping" shall mean to cut or injure a plant in such a manner as to cause the natural juice to flow from the plant or to collect the juice or the results of such cutting or injury;

(13) "treatment" shall mean to subject to an action such as to fumigate or spray with pesticides, expose to wet or dry heat or cold temperature, to excise any part, or to wash or to clean with the intention of disinfecting or disinfesting the object involved;

(14) "other articles" shall mean any matter or things whether of a nature similar to plants or not, known to be or likely to be injurious to agriculture or to plants. It shall, without limitation, include soil, containers, coverings, wrappings, packing materials, etc.

3. Powers of the Minister Relating to Imports and Exports of Plants and Plant Products

(1) The Minister shall have the power to prohibit, restrict and regulate the importation into and the exportation from the Empire of any plants, plant products, and any other articles and plant pests known to be or likely to be injurious to agriculture or to infect or infest any plant.

(2) Without limiting the generality of the foregoing, the Minister shall have the power, by regulations issued hereunder:

(a) to require that a permit be obtained from the Ministry before any plant, plant products or other articles likely to harbor any plant pest, may be imported or offered for import into Ethiopia;

(b) to require the inspection before import into or export from Ethiopia of any plant, plant product or any other articles likely to infect or infest any plant, and the obtaining of a certificate of result of such inspection;

(c) to issue phytosanitary export certificates;

(d) to require the treatment of any imported plant, plant products or other articles infected or infested or likely to infect or infest any plant, plant products or other articles;

(e) to require the treatment of any conveyance;

(i) used in connection with the export or import of any plant, plant products or other articles; and

(፪) የተመረዘ ወይም የተወረረ ወይም ማናቸውንም ዕቃዎች፤ አዝርዕት፤ የዕቃዎች ወይም የአዝርዕት ውጤት ወይም ሌሎች ነገሮች ሊመርዙ ወይም ሊወርሩ የሚችሉ፤

ማናቸውም ማንኛውን እንዲነፃ ለማድረግ፤

(ረ) ዕቃዎች፤ አዝርዕት፤ የዕቃዎችና የአዝርዕት ውጤቶችና ሌሎች ነገሮች በተወሰኑ ወደቦች ወይም በሮች ብቻ እንዲገቡ ለማድረግ፤

(ሰ) ከውጪ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ዕቃዎች፤ አዝርዕት፤ የዕቃዎችና የአዝርዕት ውጤቶች ወይም ሌሎች ነገሮች በተወሰነ ሥፍራ እንዲገለሉ ወይም ተይዘው እንዲቆዩ ለማድረግና በዚህ ሁኔታ በሚቆዩበት ጊዜ ሊፈጸሙ የሚገቡትን ጥንቃቄዎች ለመወሰን፤

(ሸ) ከውጪ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ወይም እንዲገቡ የቀረቡ ዕቃዎች፤ አዝርዕት፤ የዕቃዎችና የአዝርዕት ውጤቶች ወይም ሌሎች ነገሮች ጤናማ መሆናቸውን የሚያስረዳ ከላኪው አገር የተሰጠ የምስክር ወረቀት እንዲኖራቸው ለማድረግ፤ ሥልጣን አለው።

፬/ በኢትዮጵያ ውስጥ የዕቃዎችና የአዝርዕት ተባዮችን የሚመለከት የሚኒስትሩ ሥልጣን፤

(፩) ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ውስጥ የዕቃዎችና የአዝርዕት ተባዮች እንዳያጠቁ ወይም እንዳይስፋሩ ለማድረግና ለሕዝቡ ቁጣጠር ተገቢውን ሁሉ ለማድረግ ሥልጣን አለው።

(፪) ከዚህ በላይ በተመለከተው ጠቅላላ አነጋገር ሳይወሰን፤ ሚኒስትሩ በዚህ ድንጋጌ መሠረት በሚያወጣው ደንብ፤

(ሀ) በዕቃዎች ወይም በአዝርዕት ተባይ የተመረዙትን ወይም የተወረሩትን ወይም ማናቸውንም ዕቃዎች፤ አዝርዕት፤ የዕቃዎችና የአዝርዕት ውጤቶች ወይም ሌሎች ነገሮች ሊመርዙ ወይም ሊወርሩ የሚችሉትን ማናቸውንም ዕቃዎች፤ አዝርዕት፤ የዕቃዎችና የአዝርዕት ውጤቶች ወይም ሌሎች ነገሮች ለማንፃፃት፤ ለማጥፋትና ለማስወገድ፤

(ለ) ማናቸውም ዕቃዎች፤ አዝርዕት፤ የዕቃዎችና የአዝርዕት ውጤቶች ወይም ሌሎች ነገሮች ከሥፍራ ወደ ሥፍራ እንዳይዘዋወሩ ወይም እንዳይጓዙ ለመከላከል፤ ለመወሰንና ለመቁጣጠር፤

(ሐ) ማናቸውንም የአዝርዕትና የአዝርዕት ተባይ ለመቁጣጠርና ለማጥፋት፤

(መ) በሚኒስትሩ አስተያየት የዕቃዎችና የአዝርዕት ተባዮች በሌላ አካሄድ በቶሎ ወይም በአጥጋቢ ሁኔታ ለመቁጣጠር የማይቻል የሆነ እንደሆነ ማንኛቸውም ዕቃዎችና አዝርዕት በመላ ኢትዮጵያ ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ በተወሰነ ሥፍራ እንዳይዘዋወር፤ እንዳይተከል፤ እንዳይዘራና እንዳይመረት ለመከላከል፤ ለመወሰንና ለመቁጣጠር፤

(ሠ) ተለይተው የታወቁ የዕቃዎችና የአዝርዕት ተባዮች ሲገቡ መግባታቸው እንዲነገረው ለማድረግ፤

(ረ) ተለይተው የታወቁ የዕቃዎችና የአዝርዕት ተባዮች ወይም የተመረዙ ዕቃዎችና አዝርዕት ጓይነቶች እንዲሰበሰቡና እንዲላኩለት ለማድረግ፤

(iii) infected or infested or likely to infect or infest any plant, plant products, or other articles;

(f) to require that plants, plant products, or other articles be imported only at specified ports or places of entry;

(g) to require the quarantine or detention of imported plants, plant products or other articles in any specified place, and prescribe the precautions to be observed during such quarantine or detention; and

(h) to require that a phytosanitary certificate from the country of origin accompany plants, plant products or other articles imported or offered for import into Ethiopia.

4. Powers of the Minister Relating to Plant Pests Within Ethiopia.

(1) The Minister shall have the power to take all appropriate measures for the prevention and control of attacks by or the spread of plant pests within Ethiopia.

(2) Without limiting the generality of the foregoing, the Minister shall have the power by regulations issued under Article 9 hereof:

(a) to treat, destroy and dispose of any plant, plant products, or other articles infected or infested or likely to infect or infest any plant, plant products or other articles;

(b) to prohibit, restrict and regulate the removal or transport of any plant, plant products or other articles from one area to another;

(c) to control and destroy any plant pest;

(d) to prohibit, restrict and regulate the movement, cultivation and harvesting of any plant in any specified area, if in the opinion of the Minister, plant pests cannot be otherwise readily or adequately controlled or eradicated;

(e) to require the reporting of the occurrence of any specified plant pest;

(f) to require the collection and transmission of specimens of any specified plant pest or infected plant;

- (ሰ) በኢትዮጵያ ውስጥ የዕቃዎችና የአዝርዕት ተባቦች እንዳይጠቁ ወይም እንዳይስፋፉ ለማገድ ወይም ለመቀጠል የሚገባውን የአተኩሰል፣ የማጽዳት፣ የአስባጠጥና የአዘጋጅ ፀረታና እንዲሁም የሚደረጉትን ጥንቃቄዎችና አድራጎች ለይቶ ለመወሰን፤
- (ሸ) ለሽያጭ ወይም ለለውጥ የሚሆኑ አዝርዕትና ዕቃዎች ለሚያድግባቸው የችግኝ ማልሚያ ሥፍራዎች ፈቃድ ለመስጠትና መልሶም ለመውሰድ፣ የችግኝ ማልሚያ ሥፍራዎችን ለመመርመርና በችግኝ ማልሚያ ሥፍራዎች ውስጥ ወይም ውጪ የሚያድጉትን ዕቃዎችና አዝርዕት ሽያጭ ወይም ዝውውር ለመወሰን፤
- (ቀ) ማንኛቸውንም ዕቃዎችና አዝርዕት በተባይ ሊመርዝ ወይም ሊወርር የሚችል ማንኛቸውም ነገር የተቀመጠበት ወይም የተጓጓዘበት መሆኑ የታወቀን ወይም የተጠረጠረን ማንኛቸውንም ሕንፃ ወይም ማንኛንም እንዲነሳ ለማድረግ፤
- (በ) በዕቃዎችና በአዝርዕት ተባይ የተመረዙ ወይም የተወረሩ ሥፍራዎችን ለማግለል እና፤
- (ተ) በዕቃዎችና በአዝርዕት ተባይ የተመረዙ ወይም የተበከሉ ማንኛቸውም ዕቃዎችና አዝርዕት እንዳይበጡ ለመከላከል፣ ለመወሰንና ለመቁጣጠር፣ ሥጽጣን አለው።

፩/ የተባይ መግደያን የሚመለከት የሚኒስትሩ ሥልጣን፤ ሚኒስትሩ የተባይ መግደያዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይሠሩና እንዳይሸጡ ለመከላከል፣ ለመወሰንና ለመቁጣጠር ሥልጣን አለው።

፪/ ስለ ውክልና፤ ሚኒስትሩ፣ በአንቀጽ ፲ ከተሰጠው ሥልጣን በቀር በዚህ ድንጋጌ የተመለከተውን ሌላውን ሥልጣን ለተቋጣጣሪዎችና ለሌሎች የመንግሥት ሠራተኞች ለመስጠት ይችላል።

፫/ የተቋጣጣሪዎች ግዴታዎች፤
(፩) ተቋጣጣሪዎች በዚህ ድንጋጌ መሠረት ተግባራቸውንና ሥራቸውን ሲያከናውኑ የሚያገባው ሰው ሲጠይቃቸው የመታወቂያ ወረቀታቸውን ያሳያሉ።
(፪) ተቋጣጣሪዎች በዚህ ድንጋጌ መሠረት ተግባራቸውንና ሥራቸውን ሲያከናውኑ የዚህን ድንጋጌና በዚህም ድንጋጌ መሠረት የሚወጡትን ደንቦች ውሳኔዎች ይከተላሉ።

፬/ ወደንብረት የመግባት ሥልጣን፤ ማንኛውም ተቋጣጣሪ ይህን ድንጋጌ በመከተል በሚወጡት ደንቦች መሠረት በማንኛቸውም ዕቃዎችና አዝርዕት፣ የዕቃዎችና የአዝርዕት ውጤቶች ወይም ሌሎች ነገሮች ላይ የዕቃዎችና አዝርዕት ተባይ መኖሩን ለማወቅ፣ በማንኛውም ተቋጣጣሪ ትእዛዝ ወይም በዚህ ድንጋጌ መሠረት በሚወጣው ደንብ የሚፈለገው ግዴታ መፈጸም አለመፈጸሙን ለማረጋገጥና በዚህ ድንጋጌ አንቀጽ ፱ ንዑስ አንቀጽ (፫) መሠረት አስፈላጊው እንዲፈጸም ለማድረግ ተገቢ በሆነ በማንኛቸውም ጊዜ ከመኖሪያ ቤት በቀር ከማንኛቸውም መሬት፣ ማንኛንም ወይም ሕንፃ መግባት ይችላል። ስለሆነም ተቋጣጣሪው ከማንኛቸውም መሬት መጓጓዣ ወይም ሕንፃ ከመግባቱ በፊት በመሬቱ ላይ፣ በሕንፃው ውስጥ ኗሪ የሆነ ወይም ማንኛን ገዢ የያዘው ሰው ያለ እንደሆነ ለመግባት ማስቀን ለዚህ ሰው ማስታወቅ አለበት።

- (g) to specify the methods of planting, cleaning, cultivation, harvesting and movement to be adopted and the precautions and measures to be taken for the prevention or control of attack by or the spread of plant pests within Ethiopia;
- (h) to issue and revoke licences for, and to inspect nurseries in which plants are reared for the purpose of sale or barter and to regulate the sale or removal of plants, whether reared in nurseries or not;
- (i) to require the treatment of any building or conveyance known or suspected to have been used for the storage or transport of anything likely to infect or infest any plant;
- (j) to quarantine infected or infested areas;
- (k) to prohibit, restrict and regulate the tapping of any infected or infested plants.

5. Powers of the Minister Relating to Pesticides.

The Minister shall have the power to prohibit, restrict and regulate the importation into and the manufacture and sale of pesticides within Ethiopia.

6. Delegation of Powers.

Except his power under Article 10, the Minister may delegate his other powers hereunder to inspectors and other public servants.

7. Obligations of Inspectors

- (1) When engaged in the discharge of their duties or functions hereunder, inspectors shall, upon request by any interested person, produce their authorization.
- (2) Inspectors shall, in the performance of their duties and functions, hereunder, act in accordance with the provisions hereof and of any regulations issued hereunder.

8. Right of Entry

Any inspector may, in accordance with regulations issued hereunder enter any land, conveyance, or building other than a dwelling house at any reasonable time for the purpose of discovering plant pests in any plant, plant products or other articles and of ascertaining whether any directive of any inspector or requirement of any regulations issued hereunder has been complied with, and of causing measures to be taken under paragraph (3) of Article 9 hereof; provided, however, that before entering any land, conveyance, or building the Inspector shall notify the occupier, if present, of his intention so to enter.

9=

ሕገመንግሥት

ሕገመንግሥት

- (፩) በኢትዮጵያ ውስጥ በማንኛውም መሬት ላይ ኗሪ የሆነ ማንኛውም ሰው ወይም በመሬቱ ላይ ኗሪ የሆነ ነው ሰው በሌላ ጊዜ የመሬቱ ባለቤት ፣ በዚህ ድንጋጌ መሠረት የሚወጡትን ደንቦች በመከተል እንዲፈጽም የሚፈልግበትን አድራጎትና የዕቅድና የአዝርዕት ተባይን ለማጥፋት ፣ ለመቀነስ ወይም እንዳይስፋፋ ለማድረግ ዕቅዱና አዝርዕቱ የተመረጡ ወይም የተወረሩ ወይም የሚመረኩ ወይም የሚወረሩ በሆኑት ዕቅድን ለማጥፋት ሜሞር ተቁጣጣሪው በጽሑፍ በሚሰጠው መምሪያ የሚያዘዘውን ሁሉ ይፈጽማል ። ስለሆነም የጠቅላይ ግዛቱ ከፍተኛ የፕሮጀክሽን ሹም በጽሑፍ ላይፈቅድ ማንኛውም ተቁጣጣሪ ማንኛውንም ሕይወት ያለው ዕቅድና አዝርዕት እንዲጠፉ የሚያዘ መምሪያ ሊሰጥ አይችልም ።
- (፪) ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ሆነው በአንድ መሬት ላይ በአንድነት ኗሪ የሆኑ ወይም የጋራ ባለቤት የሆኑ ሰዎች ሲሆኑ በዚህ አንቀጽ ለተመለከተው ጉዳይ እያንዳንዳቸው በመሬቱ ላይ እንደአለ ጎንደረንድ ኗሪ ወይም ባለቤት ሆነው ይቁጠራሉ ።
- (፫) ማንኛውም የተባለው የመሬት ባለቤት ወይም በመሬቱ ላይ ኗሪ የሆነ ማንኛውም ሰው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት እንዲፈጽም የሚፈልግበትን ማንኛውንም አድራጎት ላይፈጽም ሲቀር ተቁጣጣሪው የተባለውን አድራጎት እንዲፈጽም የሚያደርግ መሆኑን በመግለጽ ከሰባት (፯) ቀን አስቀድሞ የጽሑፍ ማስታወቂያ በመስጠት የተባለው አድራጎት እንዲፈጸም ማድረግ ይችላል ። ከዚህ በኋላ የተባለው የመሬት ባለቤት ወይም በመሬቱ ላይ ኗሪ የሆነ ሰው እንደትእዛዙ ካለመፈጸሙ የተነሳ የሚያደርስበት (ቅጣት) እንደተጠበቀ ሁኖ ፣ አድራጎቱ እንዲፈጸም ለማድረግ የሚያስፈልገውን ወጪ ሁሉ ለመክፈል ግዴታ ይኖርበታል ። ወጪውም ለመንግሥት ተከፋይ ይሆናል ።

፲፫ ደንቦች ፡

ሚኒስትሩ የዚህን ድንጋጌ ውሳኔ በሚገባ ለመፈጸም ደንቦች ማውጣት ይችላል ። ስለሆነም ዕቅድ ፣ አዝርዕት የዕቅድና አዝርዕት ውጤቶችና ሌሎች ነገሮች የሚነሱበትን የሚመረመሩበትንና በጉምሩክ በኩልም የሚተላለፉበትን ሥነ ሥርዓት የሚመለከቱ ደንቦች ለማውጣት የሚችለው አግባብ ካላቸው ሚኒስትሮችና የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ጋር ከተመካከረበት በኋላ ነው ።

፲፭ የቅጣት ውሳኔዎች ፡

- ማንኛውም ሰው ፡
- (፩) የዕቅድና አዝርዕት ተባይ መሆኑን እያወቀ የተባለውን ተባይ ወደኢትዮጵያ አግብቶ የተገኘ እንደሆነ ወይም—
- (፪) አንድ ተቁጣጣሪ የተመደበለትን ተግባር ሲያከናውን ሆነ ብሎ ያደናቀፈ እንደሆነ ፣ ወይም—
- (፫) ያለ በቂ ምክንያት ከአንድ ተቁጣጣሪ የተሰጠውን ሕጋዊ ትእዛዝ ያልፈጸመ እንደሆነ ፣ ወይም—
- (፬) በሌላ አኳኒ የዚህን ድንጋጌ ውሳኔ ወይም በዚህ መሠረት የሚወጣውን ማንኛውንም ደንብ ተላልፎ የተገኘ ወይም ያልፈጸመ እንደሆነ ፣

9. Obligations of Occupiers and Owners of Land

- (1) Every occupier or, in the absence of the occupier, every owner of land within Ethiopia shall take all such measures as he may be required to take by virtue of this Decree and any regulations issued hereunder and such other measures as are reasonably necessary for the eradication, reduction or prevention of the spread of any plant pest which an Inspector may by directive in writing order him to take, including the destruction of plants, whether the same are or would be infected: provided, however, that no directive requiring the destruction of any living plant shall be made by an Inspector without the approval in writing of the Senior Agricultural Officer of the Teklay Gizat.
- (2) Each of two or more joint occupiers or joint owners of land shall be deemed an occupier or owner for the purposes of this Article.
- (3) Where any such occupier or owner fails to take any measure which he is required to take under paragraph (1) of this Article, the Inspector, on giving not less than seven (7) days' notice in writing of his intention so to do, may cause such measures to be taken; such occupier or owner shall thereupon, without prejudice to any penalty to which he may have become liable as a result of such failure, be liable to pay all the costs of such undertaking, which costs shall be recoverable as a debt due to the Government.

10. Regulations

The Minister may issue regulations for the proper carrying out of the provisions hereof, provided that he shall consult the appropriate Ministries and Public Authorities before issuing regulations relating to the treatment and inspection of plants, plant products and other articles, and the procedures to be followed in clearing imports and exports thereof.

11. Penal Provisions

Any person who:

- (1) knowing the same to be a plant pest, introduces any such pest into Ethiopia or into any cultivated land within Ethiopia; or
- (2) wilfully obstructs or interferes with an inspector in the performance of his assigned duties; or
- (3) without reasonable excuse fails to comply with any lawful order given by an inspector; or
- (4) otherwise contravenes or fails to comply with any provision hereof or any regulations made hereunder;

በወንጀልኛ መቅጫ ሕግ የሚያስቀጣው ካልሆነ በቀር ፤
እንደጥፋተኛ ተቁጥሮ በጥፋቱ በተፈረደበት ጊዜ እስከ
ሁለት ሺህ ብር መቀጫ ወይም ከሁለት ዓመት በማይ
በልጥ እሥራት ወይም በሁለቱም ይቀጣል ።

፲፪/ ከሌሎች ሕጎች ጋር ያለው ግንኙነት ።

በዚህ ድንጋጌ የተመለከተው ማንኛውም ውሳኔ ለሌ
ሎች ሚኒስቴሮችና የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች በሕግ
የተሰጣቸውን ሥልጣን አይነካም ።

፲፫/ ድንጋጌው የሚጸናበት ጊዜ ።

ይህ ድንጋጌ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን
ጀምሮ የጸና ይሆናል ።

አዲስ አበባ ሐሴ ፳፱ ቀን ፲፱፻፷፫ ዓ. ም.

ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተ ወልደ
ጠቅላይ ሚኒስትርና የጽሕፈት ሚኒስትር

unless punishable under the Penal Code, shall be guilty
of an offence and shall, upon conviction thereof, be punish-
able by a fine up to two thousand Ethiopian dollars (Eth.
S 2,000) or by imprisonment up to two years or both.

12. Relating with Other Laws

Nothing herein contained shall affect the powers granted
to other Ministries and Public Authorities by law.

13. Effective Date

This Decree shall come into effect on the date of its publi-
cation in the Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 4th day of September 1971:

TSÁHAFE TAEZAZ AKLILU HABTE WOLD
Prime Minister and Minister of Pen